

Herrn
Dr. Herbrand Hendrik Hofker
und Oksana Voznyuk-Hofker
Hauptstr. 25
47533 Kleve

Ihr Partner vor Ort ist Ihre
Provinzial-Geschäftsstelle
Rainer Michels
Hoher Weg 8
47559 Kranenburg
Telefon 02826 8155
Telefax 02826 92105
rainer.michels
@gs.provinzial.com

25. Oktober 2022

Es schreibt Ihnen:
Nadine Hardering
Privatkunden Wohnen
Provinzialplatz 1 · 40591 Düsseldorf
Für Sie zu erreichen unter:
Telefon 0211 978-5300
service@provinzial.com

Wohngebäude-Versicherung

Versicherungsnummer 20011424072-4
Versicherungsgrundstück Hauptstr.25-27, 47533 Kleve

Sehr geehrter Herr Dr. Hofker,

wenn es "darauf ankommt" ist eine zuverlässige Zusammenarbeit wichtig. Im Schadenfall kennen Sie uns als verlässlichen Partner.

Gleichzeitig sind ausreichende Beiträge für die Schadenregulierung notwendig. Deshalb wollen wir Ihre Wohngebäude-Versicherung infolge der Schäden, die wir zu Ihrem Vertrag gezahlt haben, anders gestalten.

Ihre Wohngebäude-Versicherung möchten wir auf Basis unserer aktuellen Bedingungen mit einer Selbstbeteiligung für das Leitungswasserrisiko von 1.200,00 EUR pro Schadenfall fortsetzen. Das Angebot mit weiteren Informationen über diese Vertragsänderung erhalten Sie mit diesem Schreiben.

Wenn Sie mit unserem Vorschlag einverstanden sind, senden Sie uns bitte die schriftliche Anerkennung bis zum 16.11.2022 zurück. Mit diesem Einverständnis wird die Änderung dann ab dem 02.11.2022 wirksam und Sie erhalten einen neuen Versicherungsschein.

Entwickelt sich der Schadenverlauf in den nächsten drei Jahren positiv, prüfen wir für Sie gern eine Reduzierung oder sogar den Ausschluss der Selbstbeteiligung.

Haben Sie noch Fragen? Brauchen Sie noch Informationen? Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort. Er berät Sie gern.

bitte wenden

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Hardering

ANGEBOT

Versicherungsschein zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr. Abt. Datum Blatt
20011424072-4 4P1H01 24.10.2022 1
Bitte bei allen Zuschriften angeben.

Herrn
Dr. Herbrand Hendrik Hofker
und Oksana Voznyuk-Hofker
Hauptstr. 25
47533 Kleve

In Versicherungsfragen betreut Sie:

Rainer Michels
Hoher Weg 8
47559 Kranenburg
Tel.: 02826 / 8155
Fax.: 02826 / 92105

Bestands-Konto: 26090

Versicherungsgrundstück

Hauptstr. 25-27
47533 Kleve

Versicherungsbeginn: 02.11.2022 0:00 Uhr

Versicherungsablauf: 28.04.2025 0:00 Uhr

Beitrag je	Beitrag 1	958,29 EUR	1/2 jährlich im Voraus am
Zahlweise	Beitrag 2	958,29 EUR	28.04, 28.10
			eines jeden Jahres fällig.

Versicherungszweig	Nr.	Versicherungs- summe M	Gesamtbeitrag EUR für das Vertragsjahr	vom 20.11.2022 bis	Beitrag EUR 02.11.2022 28.04.2023
Wohngebäude *	017	62.850	1.916,58		

Gesamtbeitrag für das Vertragsjahr in Euro	1.916,58	
	zu zahlen	128,27

* Damit Sie Ihren Versicherungsschutz nicht gefährden, beachten Sie die *
* Belehrung zur Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug auf der nächsten Seite. *

* Es sind die Versicherungssumme Wert 1914 und der sich unter Berücksichtigung
des z.Zt. geltenden Anpassungsfaktors von 20,97 ergebende Jahresbeitrag
angegeben.

Die angegebenen Beiträge beinhalten die Versicherungsteuer in der gesetzlich
bestimmten Höhe.

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei
Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Sofern Ihnen der Versicherungsschein/Nachtrag erst nach Ablauf der zweiwöchigen
Bindefrist zugeht, bildet dieser ein neues Angebot unsererseits, welches Sie durch
Zahlung des Beitrages (Überweisung/Lastschrift) annehmen.

ANGEBOT

Versicherungsschein
Wohngebäudeversicherung

* Belehrung nach § 37 Absatz 2 VVG über die Folgen der nicht rechtzeitigen *
* Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages. *
* *
* Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie den vereinbar- *
* ten Beitrag zahlen. *
* *
* Gefährdung des Versicherungsschutzes *
* ----- *
* Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen Zahlung des *
* Beitrages abhängig. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht recht- *
* zeitig, beginnt der Versicherungsschutz erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den *
* Beitrag zahlen. Für Versicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind *
* wir nicht zur Leistung verpflichtet. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, *
* wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. *
* *
* Hinweis zum Versicherungsbeginn, zur Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der *
* ----- *
* Zahlung *
* ----- *
* Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fälligkeit des ersten oder *
* einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der Zahlung entnehmen Sie bitte *
* dem Versicherungsschein sowie den für Ihren Vertrag geltenden Versicherungs- *
* bedingungen. *
* *
* Hinweis zur Fälligkeit der Zahlung bei Vorliegen eines SEPA-Lastschriftmandats *
* ----- *
* Sollten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat zur Abbuchung der fälligen Beiträge *
* erteilt haben, müssen Sie anstelle der Beitragszahlung sicherstellen, dass wir *
* den Betrag rechtzeitig vom Konto abbuchen können. Sorgen Sie daher für die er- *
* forderliche Deckung. *
* *
* Belehrung bei Gewährung von vorläufigem Versicherungsschutz *
* ----- *
* Für den Fall, dass Ihnen ein vorläufiger Versicherungsschutz erteilt wurde, *
* tritt dieser rückwirkend außer Kraft, wenn wir Ihren Antrag unverändert ange- *
* nommen haben und Sie mit der Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrages in *
* Verzug geraten sind. *
* *
* Dies ist der Fall, wenn Sie den genannten Beitrag nicht bis zu dem in den für *
* Ihren Vertrag geltenden Versicherungsbedingungen genannten Fälligkeitszeitpunkt, *
* d.h. innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheines, *
* gezahlt haben. *
* *
* Eine zusätzliche Mahnung ist nicht erforderlich. Sie haben dann von Anfang an *
* keinen Versicherungsschutz; dies gilt nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige *
* Zahlung zu vertreten haben. *

Im Versicherungsantrag wurden Sie bereits über Ihr Widerrufsrecht informiert.
Nachstehend finden Sie diese Belehrung zur Kenntnis:

Versicherungsschein

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	2

Bitte bei allen Zuschriften angeben.

 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
 Provinzial Versicherung AG, Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf

Widerrufsfolgen
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich errechnet durch die Anzahl der Tage an denen Versicherungsschutz bestanden hat, multipliziert - je nach Art der Beitragszahlung/Versicherungsperiode- mit 1/360 der Jahresprämie, 1/180 der Halbjahresprämie, 1/90 der Vierteljahresprämie oder 1/30 der Monatsprämie.
 Die Erstattung zurückzuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.
Besonderer Hinweis
 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

 Ende der Widerrufsbelehrung

Den Inhalt des Versicherungsscheines
anerkennt:, den
.....
Der Versicherungsnehmer

ETS=E40; 4P1H01; 24102; A

0000905

L. Brown

J. Thomas

0000906

ETS=E40; 4P1H01; 24102; A

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	3

Deklaration

Position

Versicherungs- summe M	Beitrag je Tsd VSu	Gesamt- beitrag M
---------------------------	-----------------------	----------------------

Ihr Beitrag für die gewünschte halbjährliche Zahlungsperiode beträgt 958,29 EUR.
Aus technischen Gründen können die Beiträge der folgenden Zahlungsperioden geringfügig nach unten abweichen.
Die nachfolgenden Einschlüsse und Nachlässe werden zur besseren Orientierung hochgerechnet auf ein Vertragsjahr dargestellt.

WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG
zum Gleitenden Neuwert

Wohngebäude - Kompakt

POSITION A

Versichertes Gebäude:
Wohn- und Geschäftsgebäude
Garage/n
gegen Feuer (Brand/Blitzschlag/Explosion)
Leitungswasser, Sturm/Hagel
Bauart: massiv, Hartdach

62.850	1,2500	78,56
--------	--------	-------

Gesamt	62.850	78,56
=====	=====	=====

Eine Selbstbeteiligung je Leitungswasserschaden von 1.200 Euro ist aufgrund Ihrer besonderen Risikosituation vereinbart.

Einschlüsse mit individuellen Selbstbeteiligungen sind hiervon nicht betroffen.

ANGEBOT

Versicherungsschein
Wohngebäudeversicherung

Deklaration

Position

Gesamtjahres-
beitrag EUR

Beitragsberechnung in Euro	Jahres- beitrag M	Jahres- beitrag EUR
Beitrag gemäß Deklaration	78,56	
Jahresbeitrag	78,56	
x Anpassungsfaktor 20,97		1.647,40

Gesamtbeitrag in Euro für das Vertragsjahr 1.647,40

Jahresbeitrag insgesamt in Euro
und Versicherungsteuer in der gesetzlich bestimmten Höhe 1.916,58

Beitragsabrechnung in Euro

von	bis	Beitrag EUR	Vers.- steuer EUR	Erstattung EUR	Forderung EUR
02.11.2022	28.04.2023	695,14	113,59 %c	808,73	
02.11.2022	28.04.2023	805,40	131,60 %c		937,00

zu zahlen 128,27

%c) Versicherungssteuersatz 19 % auf 86 %
des Nettobeitrages

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.
20011424072-4

Abt.
4P1H01

Datum
24.10.2022

Blatt
4

Bedingungen

Vertragsbestandteile sind:

Antrag

Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen der PROVINZIAL
- Fassung August 2017 - (VGB 17/PR 08.2017)

0000910 ETS=E40; 4P1H01; 24102; A

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr. Abt. Datum Blatt
20011424072-4 4P1H01 24.10.2022 5

Bedingungen

Allgemeine Wohngebäude-Versicherungsbedingungen der PROVINZIAL - Fassung August 2017 - (VGB 17/PR 08.2017)

- | | |
|--|--|
| <p>§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse,
grobe Fahrlässigkeit</p> <p>§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung
durch Blitz und Induktion, Explosion,
Verpuffung, Implosion, Luft-, Straßen-
und Schienenfahrzeuge, Rauch und
Ruß, Feuernutzwärme</p> <p>§ 3 Leitungswasser</p> <p>§ 4 Sturm, Hagel</p> <p>§ 5 Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger,
Blindgänger, Diebstahl fest mit dem
Gebäude verbundener Sachen</p> <p>§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen</p> <p>§ 7 Wohnungs- und Teileigentum</p> <p>§ 8 Versicherte und nicht versicherte Kosten</p> <p>§ 9 Mietausfall, Mietwert</p> <p>§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme</p> <p>§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in
der Gleitenden Neuwertversicherung,
Unterversicherungsverzicht</p> <p>§ 12 Beitrag in der Gleitenden
Neuwertversicherung, Überversicherung</p> <p>§ 13 Entschädigungsberechnung,
Selbstbeteiligung</p> <p>§ 14 Zahlung und Verzinsung der
Entschädigung</p> <p>§ 15 (nicht belegt)</p> <p>§ 16 Sachverständigenverfahren</p> <p>§ 17 Veräußerung der versicherten Gebäude
und Sachen</p> <p>§ 18 (nicht belegt)</p> <p>§ 19 Anzeigenpflicht der Versicherungsnehmers
oder dessen Vertreters bis zum
Vertragsschluss</p> <p>§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im
Versicherungsantrag</p> <p>§ 21 Gefahrenerhöhung</p> | <p>§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsneh-
vor, während und
nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften</p> <p>§ 23 Beitrag und Versicherungssteuer,
Beginn des Versicherungsschutzes,
Fälligkeit, Folgen verspäteter
Zahlung oder Nichtzahlung des
Erst- oder Einmalbeitrages</p> <p>§ 24 Dauer und Ende des Vertrages</p> <p>§ 25 Folgebeitrag</p> <p>§ 26 Lastschriftverfahren</p> <p>§ 27 (nicht belegt)</p> <p>§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung</p> <p>§ 29 Bedingungsanpassung</p> <p>§ 30 Beitragsanpassung</p> <p>§ 31 Überversicherung</p> <p>§ 32 Mehrere Versicherer</p> <p>§ 33 Versicherung für fremde Rechnung</p> <p>§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen</p> <p>§ 35 Rechtsverhältnis nach dem
Versicherungsfall</p> <p>§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen
Gründen</p> <p>§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen,
Anschriftenänderung</p> <p>§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters</p> <p>§ 39 Representanten, Mehrere
Versicherungsnehmer</p> <p>§ 40 Verjährung</p> <p>§ 41 Gerichtsstand</p> <p>§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen</p> <p>§ 43 Makler</p> <p>§ 44 Anzuwendendes Recht</p> <p>§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen
und Schlussbestimmungen</p> |
|--|--|

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	5

Bedingungen

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse, grobe Fahrlässigkeit

1. Versicherungsfall

- a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
 - (1) Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Rußschäden, Feuernutzwärmeschäden,
 - (2) Leitungswasser,
 - (3) Sturm, Hagel,
 - (4) Tierbiss,
 - (5) Überschallknall und Tiefflieger,
 - (6) Blindgängerzerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.
- b) Jede der Gefahrengruppen nach a) (1) - (3) kann auch einzeln versichert werden. In diesem Fall sind die Gefahren Tierbiss nach a) (4), Überschallknall und Tiefflieger nach a) (5) und Blindgänger nach a) (6) nicht mitversichert.

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

- a) Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.
- b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.
- c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

3. Grobe Fahrlässigkeit

- Der Versicherer verzichtet auf die Kürzung der Versicherungsleistung, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeiführt (siehe § 81 Abs. 2 VVG),
- a) sofern die Schadenhöhe die Versicherungssumme, maximal jedoch 5.000.000 EUR nicht übersteigt und
 - b) das Wohngebäude ständig bewohnt ist. Als ständig bewohnt gilt ein Wohngebäude, wenn mindestens eine Wohnung im Wohngebäude regelmäßig und überwiegend den Lebensmittelpunkt des Versicherungsnehmers oder eines Dritten (z.B. Mieters) bildet.
- Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten sowie die Pflichten des Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt (Einzelheiten siehe § 36 Nr. 1).

§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion, Explosion, Verpuffung, Implosion, Luft-, Straßen- und Schienenfahrzeuge, Rauch und Ruß, Feuernutzwärme

1. Brand

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat, und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

2. Blitzschlag, Überspannung durch Blitz und Induktion

- a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Schäden durch Blitzschlag sind auch Überspannungs-, Überstrom-, Kurzschluss- und Induktionsschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten, wenn ein direkter Blitzeinschlag an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, nachgewiesen werden kann.
- b) Überspannung durch Blitz
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Induktion infolge eines Blitzes an versicherten Einrichtungen und Geräten entsteht.

3. Explosion, Verpuffung

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Eine Verpuffung liegt dann vor, wenn es durch eine Verbrennungsreaktion zwar zu einer Volumenerweiterung, nicht aber zu einem relevanten Druckaufbau kommt. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	6

Bedingungen

und außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4. Implosion

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Aufprall bzw. Anprall von Luft-, Schienen- oder Straßenfahrzeugen

a) Luftfahrzeuge sind Flugzeuge, Drehflügler, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, Frei- und Fesselballone, Drachen, Rettungsfallschirme, Flugmodelle, Luftsportgeräte sowie sonstige für die Benutzung des Luftraumes bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Metern über Grund oder Wasser betrieben werden können.

b) Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge von Bahnen, die auf einer oder mehreren Schienen fahren oder geführt werden.

c) Straßenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die dafür vorgesehen sind, auf öffentlichen Straßen und Wegen zu fahren oder geführt zu werden.

Für den Anprall von Straßenfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht vom Versicherungsnehmer, Benutzern des Gebäudes und deren Arbeitnehmern betrieben werden.

6. Rauch und Ruß

Für Rauch- und Rußschäden besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Brandes sind. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch die allmähliche Einwirkung von Rauch und Ruß entstehen.

7. Feuernutzwärme

Feuernutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird.

8. Nicht versicherte Schäden in der Feuerversicherung

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen eintretende Schäden durch Erdbeben, außerdem:

a) Sengschäden,

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen.

Die Ausschlüsse gemäß a) und b) gelten nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Leitungswasser

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende

a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an

(1) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen),

(2) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern, Solarpaneelen oder vergleichbaren Bauteilen sind.

(3) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

(4) Rohren von Regenwasser-/Brauchwasseranlagen

ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus bzw. zum Tank selbst,

(5) Waschmaschinen- und Spülmaschinenschläuchen,

(6) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Wassermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versicherungsfalles im Bereich der Rohrbruchstelle notwendig ist. Die Entschädigung ist je Armatur auf 500 EUR begrenzt

(7) Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

(8) Gasleitungen, die der Versorgung des versicherten Gebäudes dienen und für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	6

Bedingungen

(9) Heizkörpern.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:

(1) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts,

(2) Heizkesseln, Boilern oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, Abwasserhebeanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich der Bodenplatte.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an

a) Zuleitungsrohren der Wasserversorgung und an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen und sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

b) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt sind und der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR.

c) Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren, die auf dem Versicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR.

3. Nässeschäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

Das Leitungswasser muss unmittelbar ausgetreten sein aus

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungsrohren) oder den damit verbundenen Schläuchen,

b) den mit dem Rohrsystem verbundenen sonstigen versicherten Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, . Schwimmbecken und deren wasserführende Teile sind nicht versichert.

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung

(z.B. Fußboden-/Wandheizung) sowie aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,

d) Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen,

e) Aquarien oder Wasserbetten,

f) Regenwasser-/Brauchwasseranlagen ab Filter in Richtung Zuleitung zum Haus bzw. zum Tank selbst,

g) Abwasserhebeanlagen,

h) im Gebäude verlaufenden Regenableitungsrohren/Entlüftungsrohren.

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden in der Leitungswasserversicherung

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

(1) Regenwasser aus Regenableitungsrohren, die außerhalb des Gebäudes verlaufen,

(2) Plansch- oder Reinigungswasser,

(3) Schwamm,

(4) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch verursachten Rohrbruch.

(5) Erdfall oder Erdbeben, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 3 den Erdfall oder den Erdbeben verursacht hat,

(6) Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Ruß, Feuernutzwärme,

(7) Öffnen der Wasserlösch- oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, durch Druckprobe oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Wasser lösch- oder Berieselungsanlage,

(8) Sturm, Hagel,

(9) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder sonstigen mobilen Behältnissen,

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	7

Bedingungen

- (10) Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger
- b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen.

§ 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen

- durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
- dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden wirft;
- als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
- durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder auf Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;
- dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

- die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstückes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet oder dass
- der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden in der Sturm- /Hagelversicherung

- Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch
 - Sturmflut,
 - Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen,
 - Brand, Blitzschlag, Explosion, Verpuffung, Implosion Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, Anprall eines Schienen- oder Straßenfahrzeuges, Rauch- und Ruß, Feuernutzwärme,
 - Leitungswasser,
 - Schwamm.
- Nicht versichert sind Schäden an
 - Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen;
 - Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5 Tierbiss, Überschallknall und Tiefflieger, Blindgänger, Diebstahl, fest mit dem Gebäude verbundener Sachen

1. Tierbiss

- Der Versicherer ersetzt Schäden an elektrischen Leitungen und elektrischen Anlagen versicherter Sachen, die unmittelbar durch Bisse von Wirbeltieren entstehen.
- Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt
 - in der Gleitenden Neuwertversicherung auf zehn Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 b),
 - in den Fällen des § 10 Nr. 1 b) auf zehn Prozent der Versicherungssumme.Entschädigung wird jedoch mindestens bis 10.000 EUR geleistet

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	7

Bedingungen

2. Überschallknall und Tiefflieger

Versichert sind auch Schäden an den versicherten Sachen, die durch Überschallknall, tieffliegende Flugzeuge oder Hubschrauber verursacht werden.

3. Blindgänger

Versichert sind auch Explosionsschäden an versicherten Sachen in der Bundesrepublik Deutschland durch konventionelle Kampfmittel (Fliegerbomben und Artilleriegeschosse) des 2. Weltkrieges. Nicht versichert bleiben Kontaminationen des Versicherungsgrundstückes sowie Schäden durch atomare, biologische und chemische Kampfmittel.

4. Diebstahl fest mit dem Gebäude verbundener Sachen

Versichert sind gegen einfachen Diebstahl fest mit dem versicherten Gebäude verbundene Sachen (z.B. Briefkästen, Außenlampen, Satelliten- und Antennenanlagen, Hausnummern). Mitversichert sind die notwendigen Kosten für die Instandsetzung am Gebäude.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit ihren Gebäudebestandteilen einschließlich haustechnischer Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudezubehör einschließlich zugehöriger Terrassen auf dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsgrundstück. Weitere Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Definitionen

- a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene Bauwerke, die in der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schützen können.
- b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren haben. Dazu gehören auch
 - (1) Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch geplant und gefertigt sind,
 - (2) (nicht belegt)
 - (3) Heizungsanlagen und Anlagen zur Warmwasserversorgung, insbesondere haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Haustechnische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien sind,
 - i) Anlagen der Wärmeerzeugung sowie Warmwasseraufbereitung auf der Grundlage z.B. von oberflächennaher Geothermie, Solarthermie, Umweltwärme, Bioöl und Holz, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplung. Dazu gehören auch die Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
 - ii) auf Dächern montierte Fotovoltaikanlagen (Aufdachmontage) sowie deren zugehörige Installationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, Mess-, Steuer und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung), auch dann wenn sie zu gewerblichen Zwecken verwendet (Einspeisung in das öffentliche Stromnetz) werden, jedoch nur, wenn der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt und die Fotovoltaikanlagen und deren zugehörige Installationen durch einen geeigneten Schutz vor Überspannung ausgestattet sind. Fehlt dieser Schutz vor Überspannung, besteht kein Versicherungsschutz für Überspannungsschäden für die Fotovoltaikanlagen und deren zugehörige Installationen.
- c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten ferner auf dem Versicherungsgrundstück, sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt,
 - (1) Müllboxen,
 - (2) eine Kehrmaschine,
 - (3) Leitern,
 - (4) ein Gerüst,
 - (5) Klingel- und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück,
- d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden des Versicherungsgrundstückes fest verbundenen Sachen, sofern es sich handelt um:
 - (1) Carports,

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	8

Bedingungen

- (2) Gewächs- und Gartenhäuser, Schuppen,
- (3) Grundstückseinfriedigungen (auch Hecken),
- (4) Hof- und Gehwegbefestigungen,
- (5) Hundehütten,
- (6) Masten- und Freileitungen,
- (7) Wege- und Gartenbeleuchtungen,
- (8) Freistehende Antennen und Parabolspiegel,
- (9) Alarmanlagen,
- (10) Pergola,
- (11) Freistehende Markisen,
- (12) Schilder,
- (13) Schwimmbecken außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück, ausgenommen aufblasbare oder zerlegbare Anlagen,
- (14) Gartengrill

Die Entschädigung für versicherte Sachen gemäß (2) bis (14) ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR.

- e) Als Grundstückbestandteile gelten außerdem gegen Sturm/Hagel (siehe § 4) Solar- und Photovoltaikanlagen als mitversichert.
- f) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Rohbauversicherung

Mitversichert für die ersten 12 Monate ab Versicherungsbeginn sind bei Neu-/Rohbauten, soweit der Versicherungsnehmer dafür die Gefahr trägt,

- a) in der Feuerversicherung
die zum Bau des Gebäudes bestimmten, auf dem Bauplatz oder in seiner unmittelbaren Nähe lagernde Baustoffe.
- b) in der Leitungswasserversicherung
Schäden durch Leitungswasser mit Ausnahme von Frostschäden vor Bezugsfertigkeit. Die Bestimmungen des § 22 Nr. 1 a) (3) bleiben unberührt.
- c) in der Sturmversicherung
Schäden durch Sturm vor Bezugsfertigkeit, wenn das Gebäude fertig gedeckt ist und alle Außentüren eingesetzt sind alle Fenster verglast oder in anderer Weise gleichwertig verschlossen sind.

Versicherungsschutz gemäß a) bis c) besteht nur, wenn eine Vertragsdauer von drei Jahren vereinbart wird.

4. Ausschlüsse

Nicht versichert sind

- a) Schwimmbecken im Gebäude,
- b) in das Gebäude nachträglich eingefügte nicht aber ausgetauschte Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige Vereinbarung mit dem Mieter bzw. der Wohnungseigentümer über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.
- c) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7 Wohnungs- und Teileigentum

- 1 Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern wegen deren Sondereigentum sowie deren Miteigentumsanteile nicht berufen. Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.
- 2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird. Der Wohnungsei-

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	8

Bedingungen

gentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum Nr. 1 und Nr. 2 entsprechend.

§ 8 Versicherte und nicht versicherte Kosten

1. Notwendige Kosten infolge eines Versicherungsfalles

a) Aufräum- und Abbruchkosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Verichten.

Die Entschädigung ist begrenzt

- (1) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 b),
- (2) in den Fällen des § 10 Nr. 1 b) auf 25 Prozent der Versicherungssumme.

Entschädigung wird jedoch mindestens bis 50.000 EUR geleistet.

b) Bewegungs- und Schutzkosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

Die Entschädigung ist begrenzt

- (1) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 b),
- (2) in den Fällen des § 10 Nr. 1 b) auf 25 Prozent der Versicherungssumme.

Entschädigung wird jedoch mindestens bis 50.000 EUR geleistet.

c) Feuerlöschkosten Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte.

d) Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten

- (1) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.
- (2) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.
- (3) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
- (4) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

e) Fahrtmehrkosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, wenn der Versicherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig seine Urlaubsreise abbrechen und an den Schadenort reisen muss.

Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraussichtlich 5.000 EUR übersteigt und die Anwesenheit des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig macht. Als Urlaubsreise gilt

Als Urlaubsreise gilt jede private veranlasste Abwesenheit des Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindestens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen.

Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel ersetzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Reise an den Schadenort.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	9

Bedingungen

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen einzuholen, soweit es die Umstände gestatten.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt auf 5.000 EUR.

f) Hotelkosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für nachgewiesene Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die eigene genutzte Wohnung im versicherten Gebäude unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist, sofern hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 150 Tagen.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 80 EUR pro Tag begrenzt.

g) Verkehrssicherungskosten

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für die Beseitigung einer Gefahr innerhalb oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes zu deren Beseitigung der Versicherungsnehmer aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften verpflichtet ist (Verkehrssicherungspflicht).

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

h) Kosten für provisorische Maßnahmen

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

i) Dekontaminationskosten

(1) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entstehen, um

i) Erdreich des Versicherungsgrundstückes zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder auszutauschen,

ii) den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten,

iii) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

(2) Die Aufwendungen werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen

i) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen waren und

ii) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist und

iii) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus § 22 Nr. 2.

Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

Dekontaminationskosten gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß Nr. 1 a).

(3) Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt.

i) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 b),

ii) in den Fällen des § 10 Nr. 1 b) auf 25 Prozent der Versicherungssumme.

Entschädigung wird jedoch mindestens bis 50.000 EUR geleistet.

j) (nicht belegt)

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	9

Bedingungen

k) Regiekosten

Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer nachgewiesene Nebenkosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Abwicklung eines Versicherungsfalles entstehen und die der Versicherungsnehmer für geboten halten durfte. Darunter fallen:

- (1) Telefon-, Fahrt- und Portokosten, Schreibauslagen
- (2) Verpflegungskosten für Helfer an der Schadenstelle, die gefälligkeitshalber tätig werden,
- (3) Kosten für vorübergehende Kinderbetreuung für maximal 3 Tage,
- (4) Kosten für vorübergehende Unterbringung von Haustieren für maximal 3 Tage,
- (5) Verdienstausschlag maximal 100 EUR pro Tag für maximal 3 Tage.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf 1.500 EUR begrenzt.

l) Kosten durch Wasserverlust

Versichert sind die Frischwassermehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles Leitungswasser austritt und der Mehrverbrauch von Frischwasser durch das Wasserversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall insgesamt auf 1.000 EUR begrenzt.

m) Kosten durch Gasverlust

Versichert sind die Gasmehrkosten, die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles Gas austritt und der Mehrverbrauch von Gas durch das Gasversorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 1.000 EUR begrenzt.

2. Weitere Kosten

a) Kosten infolge Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte nach einem Einbruch

Versichert sind bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und Schutzgittern, die dem Gemeingebrauch der Hausgemeinschaft unterliegen, dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter Dritter

- (1) in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist,
- (2) versucht, durch eine Handlung gemäß (1) in ein versichertes Gebäude einzudringen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

Diese Kosten sind nicht versichert, soweit dafür aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers oder eines Dritten Entschädigung geleistet wird.

b) Kosten zur Beseitigung von Graffiti

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Graffiti (Verunstaltung durch Farben oder Lacke), die durch unbefugte Dritte an Außenseiten von versicherten Sachen verursacht werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 1.500 EUR begrenzt.

c) Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus (mutwillige Sachbeschädigung), die durch unbefugte Dritte an versicherten Sachen verursacht werden, soweit keine Graffitischäden nach b) vorliegen.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Schaden dem Versicherer und der zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich anzuzeigen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall und -jahr auf 1.500 EUR begrenzt.

d) Kosten für die Beseitigung von Rohrverstopfungen

Versichert sind die notwendigen Kosten für die Beseitigung von Verstopfungen von Abwasserrohren innerhalb versicherter Gebäude.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

e) (nicht belegt)

f) Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedelung von

Wespen- oder Hornissennestern Versichert sind die notwendigen Kosten für das Entfernen bzw. Umsiedeln von Wespen- oder Hornissennestern vom Versicherungsgrundstück durch einen Fachbetrieb (Schädlingsbekämpfer). Die Entschädigung je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	10

Bedingungen

- g) Kostenersatz von Polizei- und Feuerwehreinsätzen bei vorhergehenden Rauchwarn- und Gasmelder-Alarmen
Veranlasst der Alarm eines Rauchwarn- oder Gasmelders einen Polizei- und/oder Feuerwehreinsatz, so sind die Kosten für die Beseitigung eventueller Aufbruchschäden und die Kosten für den Polizei- und/oder Feuerwehreinsatz versichert, sofern diese von deren Träger (z.B. Kommune) in Rechnung gestellt werden.
Versicherungsschutz besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Einsatz von Polizei und/oder Feuerwehr mutwillig veranlasst.

3. Mehrkosten

Mehrkosten ergeben sich aus der Differenz des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung unter Berücksichtigung von a) bis d).

Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im Verhältnis des versicherten Zeitwertes zum aktuellen Neubauwert erstattet.

a) Mehrkosten wegen Technologiefortschritt

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und Güte wegen Technologiefortschritts nicht möglich ist.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.

b) Mehrkosten durch Preissteigerungen

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversicherung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzügliche Wiederherstellung entstanden wären.

c) Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften

Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten infolge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Gebäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind.

Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.

d) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte

Dürfen wieder verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroffenen Sachen infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen nicht mehr verwertet werden, so sind dadurch entstehende Mehrkosten versichert.

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall begrenzt mit dem Betrag, der sich vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert, Aufräumungs- und Abbruchkosten sowie

(1) in der Gleitenden Neuwertversicherung auf 25 Prozent der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles für den Vertrag geltenden Anpassungsfaktor (§ 12 Nr. 2 b),

(2) in den Fällen des § 10 Nr. 1 b) auf 25 Prozent der Versicherungssumme.

Entschädigung wird jedoch mindestens bis 50.000 EUR geleistet.

4. Ausschlüsse und Leistungskürzung

- a) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden.

- b) (nicht belegt)

- c) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von

(1) Betriebsbeschränkungen,

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	10

Bedingungen

- (2) Kapitalmangel,
- (3) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden.
- d) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.
- e) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach Nr. 1 bis 3 entsprechend kürzen.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert

Der Versicherer ersetzt

- a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben,
- b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

2. Haftzeit

- a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles.
- b) War das Gebäude zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles nicht vermietet und weist der Versicherungsnehmer die Vermietung zu einem in der Haftzeit liegenden Termin nach, wird der ab diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum Ablauf der Haftzeit gezahlt. c) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume

Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte

Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeitwert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann der Gemeine Wert Anwendung finden, wenn die versicherte Sache dauernd entwertet ist (siehe d)). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.

a) Gleitender Neuwert

Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes, ausgedrückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten. Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwicklung an (siehe § 12 Nr. 2). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Versicherungsperiode der Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.

b) Neuwert

Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubauwert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

c) Zeitwert

Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

d) Gemeiner Wert

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	11

Bedingungen

Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude ohne Grundstücksanteile oder für das Altmaterial.

Ist Versicherung zum Gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, so ist Versicherungswert lediglich der Gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme

- Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert entsprechen soll.
- Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme an den veränderten Versicherungswert anpassen.
- Ist Neuwert, Zeitwert oder Gemeiner Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.
- Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unterversicherung zur Anwendung kommen (siehe § 11 Nr. 2 b)).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung, Unterversicherungsverzicht

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der Gleitenden Neuwertversicherung

Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versicherungssumme Wert 1914).

Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn

- sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt wird,
- der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der Versicherer diesen Betrag umrechnet,
- der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend beantwortet und der Versicherer hiernach die Versicherungssumme Wert 1914 berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht, Unterversicherung

- Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme Wert 1914 vereinbart, nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall/Mietwert) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht).
- Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme Wert 1914 zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den Regelungen über die Anzeigepflichtverletzungen vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er bezüglich der Differenz zwischen vereinbarter Versicherungssumme und tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung leistungsfrei sein.
- Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertragsabschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde und Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles laufenden Versicherungsperiode durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Beitrag in der Gleitenden Neuwertversicherung, Überversicherung

1. Berechnung des Beitrages

Grundlagen der Berechnung des Beitrages sind die Versicherungssumme Wert 1914, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2)

Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des vereinbarten Grundbeitrages 1914 (Versicherungssumme Wert 1914 multipliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrages

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	11

Bedingungen

- a) Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versicherungsschutzes gemäß der Erhöhung oder Verminderung des Anpassungsfaktors.
- b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung werden die Änderung des Baupreisindex zu 80 Prozent und die des Tariflohnindex zu 20 Prozent berücksichtigt. Der jeweilige Index wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet sonst abgerundet.
- c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrages innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertversicherung in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme Wert 1914 multipliziert mit 1/100 des mittleren Baupreisindex für Wohngebäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.
In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.
Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung, Selbstbeteiligung

1. Entschädigungsberechnung in der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung

In der Gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung

- a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,
- b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,
- c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles.
- d) Restwerte werden angerechnet.

2. Entschädigungsberechnung in der Zeitwertversicherung

In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung

- a) bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung,
- b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles,
- c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung.
- d) Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei Gemeinem Wert

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (Gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	12

Bedingungen

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum Ende der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer

- Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.
- Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls bzw. des Mietwerts gilt a) entsprechend.

7. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung

In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wiederherzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt werden.

Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 2 a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt entsprechend.

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen verwendet. Ist der entschädigte Neuwertanteil zurückzuzahlen, ist er vom Zeitpunkt des Empfanges an durch den Versicherungsnehmer zu verzinsen.

Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

8. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers

In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen, versicherte Kosten und versicherten Mietausfall bzw. Mietwert je Versicherungsfall auf die Versicherungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

9. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Gleitenden Neuwertversicherung ohne Vereinbarung eines Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie in der Versicherung zum gemeinen Wert niedriger als der Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert

mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kosten und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwertes.

10. Selbstbeteiligung

- Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. Dies gilt nicht für Schadenabwendungs- oder Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers angefallen sind.
- Erteilt der Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer bei einem ersatzpflichtigen Schaden auf seine Rechnung den Auftrag zur Wiederherstellung des früheren Zustandes (Sachleistung), so hat der Versicherungsnehmer diesem die vereinbarte Selbstbeteiligung zu zahlen, sobald der Versicherer in Höhe der Selbstbeteiligung einen oder mehrere Aufträge zur Schadenbeseitigung erteilt hat. Wurde Lastschriftverfahren vereinbart, hat der Versicherer die Möglichkeit, die vereinbarte Selbstbeteiligung abzubuchen.

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

- Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	12

Bedingungen

- b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist.

3. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

- a) Die Entschädigung ist soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
- b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.
- c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.
- d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, Nr. 3 a) und b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.

5. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

- a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
- b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft;
- c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 (nicht belegt)

§ 16 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

- a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.
- b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.
- c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	13

Bedingungen

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

- a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten beschädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;
- b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
- c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
- d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert;
- e) den Versicherungswert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

- a) Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Soweit der entschädigungspflichtige Schaden in seiner Höhe 50.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 5.000 EUR begrenzt.
- b) Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt

§ 17 Veräußerung der versicherten Gebäude und Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

- a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des Grundbucheintrages, bei Zwangsversteigerung im Zeitpunkt des Zuschlages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.
- b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.
- c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

- a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
- b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
- c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages.

3. Anzeigepflichten

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	13

Bedingungen

- a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
- b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zu gehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
- c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 18 (nicht belegt)

§ 19 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder dessen Vertreters bis zum Vertragsschluss

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus oder verlangt der Versicherer eine (erhöhte) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.

Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	14

Bedingungen

- d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung (siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die unrichtige Anzeige kannte.

- e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 20 Folgen unrichtiger Angaben im Versicherungsantrag

1. Weichen die im Antrag gemachten Angaben zur Wohnfläche, Gebäudetyp, Baubeschreibung, -ausführung und -ausstattung von den tatsächlichen Verhältnissen ab oder wird eine Änderung nach Vertragsschluss nicht angezeigt und wurde hierdurch ein zu geringer Beitrag erhoben und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten, so vermindert sich der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag je Versicherungsfall im Verhältnis des zuletzt berechneten Jahresbeitrages zum erforderlichen Jahresbeitrag. Eine Kürzung im vorbezeichneten Sinne wird nicht vorgenommen, wenn durch die vorgenannten Abweichungen eine Unterversicherung entsteht und der Versicherer berechtigt ist, diese Unterversicherung anzurechnen.
2. Weichen die im Antrag gemachten Angaben Vorversicherern, Vorschäden oder abgelehnten Anträgen von den tatsächlichen Verhältnissen ab und wurde hierdurch eine zu geringe Selbstbeteiligung und/oder ein zu geringer Beitrag vereinbart und hat der Versicherungsnehmer diesen Umstand zu vertreten, so hat der Versicherer das Recht zur Vertragsänderung (siehe § 19 Nr. 2 a)). Es vermindert sich der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag um die Höhe einer Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären.
3. Erlangt der Versicherer unabhängig von einem Schadenfall Kenntnis von Abweichungen im Sinne von Nr. 1 und Nr. 2, so hat der Versicherungsnehmer für die laufende Versicherungsperiode sowie maximal zwei vorhergehende Versicherungsperioden die Differenz der gezahlten Jahresbeiträge zu den bei betreffenden Angaben erforderlichen Jahresbeiträgen und im Schadenfall die Differenz zwischen der vereinbarten Selbstbeteiligung und der Selbstbeteiligung, die vereinbart worden wäre, wenn die tatsächlichen Verhältnisse bei Vertragsabschluss dem Versicherer bekannt gewesen wären, nachzuzahlen.

§ 21 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	14

Bedingungen

- a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.
- b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss in Textform gefragt hat.
- c) Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung kann insbesondere dann vorliegen, wenn
 - (1) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
 - (2) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt wird,
 - (3) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen,
 - (4) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder verändert wird,
 - (5) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.
- d) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers

- a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
- b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
- c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer

- a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

Beruhet die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
- b) Vertragsänderung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag verlangen, die Versicherung der erhöhten Gefahr ausschließen oder eine (höhere) Selbstbeteiligung verlangen.

Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Versicherung der erhöhten Gefahr aus oder verlangt der Versicherer eine (höhere) Selbstbeteiligung, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

- a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	15

Bedingungen

- b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gelten a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.
- c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
 - (1) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
 - (2) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
 - (3) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechend erhöhten Beitrag oder eine (erhöhte) Selbstbeteiligung verlangt.

§ 22 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers vor, während und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschriften

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles, Sicherheitsvorschriften

- a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind
 - (1) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen Sicherheitsvorschriften,
 - (2) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen,
 - (3) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 Tage erfolgt.
 - (4) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. Die Kontrolle ist genügend, wenn sie mindestens alle 2 Tage erfolgt.
- b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.
- c) Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten während und nach

Eintritt des Versicherungsfalles

- a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
 - (1) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
 - (2) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
 - (3) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
 - (4) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;
 - (5) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen;
 - (6) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen einzureichen;
 - (7) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unum-

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	15

Bedingungen

- gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;
- (8) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft auf Verlangen in Schriftform zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;
 - (9) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;
 - (10) mögliche Ansprüche gegenüber schadenverursachenden Dritten zu sichern (siehe § 34 Nr. 2).
- b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

- a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
- b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
- c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunft- oder Aufklärungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 23 Beitrag und Versicherungsteuer, Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrages

1. Beitrag und Versicherungsteuer

a) Beitragszahlung

Die Beiträge können je nach Vereinbarung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch Monats-, Vierteljahres-, Halbjahres-, Jahresbeiträge (laufende Beiträge) entrichtet werden. Die Versicherungsperiode umfasst bei Monatsbeiträgen einen Monat, bei Vierteljahresbeiträgen ein Vierteljahr, bei Halbjahresbeiträgen ein Halbjahr und bei Jahresbeiträgen ein Jahr. Beim Einmalbeitrag entspricht die Versicherungsperiode der vereinbarten Vertragsdauer, beträgt jedoch höchstens ein Jahr.

b) Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

2. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 4 und 5 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

3. Fälligkeit und Zahlung des ersten oder

einmaligen Beitrags Der erste oder einmalige Beitrag wird unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts unverzüglich nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.

4. Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5. Rücktritt

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	16

Bedingungen

Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

6. Leistungsfreiheit des Versicherers

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 24 Dauer und Ende des Vertrages

1. Begriffsbestimmung

Das Vertragsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren, wird das erste Vertragsjahr entsprechend verkürzt. Die folgenden Vertragsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre.

2. Dauer

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

3. Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

4. Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres zugehen.

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

6. Kündigung bei angemeldeten Hypotheken

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder der Hypothekengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall.

7. Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 25 Folgebeitrag

1. Fälligkeit

Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

2. Schadenersatz bei Verzug

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrages im Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezieht und außerdem auf die Rechtsfolgen Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	16

Bedingungen

- c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge im Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (siehe Nr. 3 b)) bleibt unberührt.

§ 26 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kündigen. Ist der Beitrag zuletzt vom Versicherer eingezogen worden, ist der Versicherungsnehmer zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

Die durch die Banken erhobenen Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 27 (nicht belegt)

§ 28 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse

- a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Beitrages zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich den für das erste Vertragsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

- b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

- c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

- d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	17

Bedingungen

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 29 Bedingungsanpassung

1. Ist eine Bestimmung in Versicherungsbedingungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung oder durch einen bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt worden so kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrages notwendig ist. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsnehmer angemessen berücksichtigt.
2. Auf die notwendige Änderung der Versicherungsbedingungen wird der Versicherungsnehmer in Textform hingewiesen. Die neue Regelung nach Nr. 1 wird zwei Wochen nach dem Hinweis über die Änderung und der hierfür maßgeblichen Gründe Vertragsbestandteil.

§ 30 Beitragsanpassung

1. Unter den nachstehenden Voraussetzungen Versicherer den Beitrag für bestehende Versicherungsverträge mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen bzw. muss diesen ermäßigen.
2. Eine solche Beitragserhöhung/-ermäßigung Versicherer dann durch, wenn aus versicherungstechnischen Gründen eine Neukalkulation notwendig ist.
Notwendig ist eine solche Neukalkulation nur bei einer dauerhaften Veränderung des Bruttoscha-denbedarfs für gleichartige Risiken, der sich aus dem direkt zurechenbaren Schadenaufwand, den Kosten und der Feuerschutzsteuer des Produktes zusammensetzt, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Unternehmensübergreifende Daten dürfen für den Fall herangezogen werden, dass eine ausreichende Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfügung steht.
Die durch gesetzlich vorgeschriebene Änderungen des betriebsnotwendigen Sicherheitskapitals entstehenden Kapitalkosten dürfen mit einberechnet werden. Veränderungen des Gewinnansatzes und der Provisionssätze bleiben bei der Anpassung außer Betracht. Für Teile des Gesamtbestandes, die nach objektiven risikobezogenen Kriterien abgrenzbar sind (wie z.B. die Nutzungsart der Gebäude, ihre Bauart oder ihre geografische Lage) kann zur Ermittlung des Anpassungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und geografischer Verfahren eine Zusammenfassung erfolgen und für diese gesondert kalkuliert werden.
Sofern der Versicherer Fehler aus seiner ursprünglichen Kalkulation durch diesen Paragraphen beheben möchte oder der Beitrag aus anderen Gründen bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bewusst zu niedrig angesetzt war, ist ihm eine Beitragserhöhung nicht gestattet.
Ferner nimmt der Versicherer eine Beitragserhöhung/-ermäßigung nur dann vor, wenn die Beitragsanpassung zu einer Erhöhung/Ermäßigung des Beitrages um mehr als fünf Prozent führt.
Die Voraussetzungen für eine Beitragsanpassung werden von einem Aktuar geprüft und bestätigt.
Unter den gleichen Voraussetzungen kann auch eine betragsmäßige Selbstbeteiligung angepasst und ein vereinbarter Beitragszuschlag entsprechend geändert werden.
3. Im Falle der Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle der Ermäßigung verpflichtet den Beitrag für bestehende Versicherungsverträge anzupassen.
4. Weiterhin begrenzt der Versicherer die Beitragserhöhung durch eine obere Grenze. Diese Grenze bildet der Tarifbeitrag für einen vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft. Maximal beträgt die Beitragserhöhung 20 Prozent.
5. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragserhöhung wird der Versicherungsnehmer einen Monat vor Wirksamwerden der Erhöhung (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewiesen.

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung der Beitragserhöhung schriftlich kündigen oder eine Umstellung auf einen Tarif des Neugeschäftes mit den entsprechenden Bedingungen verlangen.

Die Kündigung kann frühestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem die Erhöhung des Beitrages wirksam werden soll. Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so ist die Kündigung durch den Versicherungsnehmer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder der Hypothekengläubiger dieser Kündigung zugestimmt hat.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	17

Bedingungen

6. Auf eine sich aufgrund des neu kalkulierten Beitrages ergebende Beitragssenkung wird der Versicherungsnehmer (z.B. mit der Beitragsrechnung) hingewiesen.

§ 31 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnen haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.
2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 32 Mehrere Versicherer

1. Mitteilungspflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Mitteilungspflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Mitteilungspflicht nach Nr.1 vorsätzlich oder grob fahrlässig so ist der Versicherer unter den in § 22 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

- a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigen aus anderen Gründen die Summen der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.
- b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.
- c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

- a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.
- b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	18

Bedingungen

vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Beiträge verlangen.

§ 33 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

- Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.
- Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war.
- Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 34 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung

von ErsatzansprüchenDer Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 35 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen, es sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertragsjahres, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	18

Bedingungen

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles

- Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
- Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
- Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei (siehe § 81 Abs. 2 VVG), so verzichtet der Versicherer auf die Kürzung der Versicherungsleistung, sofern die Schadenhöhe die Versicherungssumme, maximal jedoch 5.000.000 EUR nicht übersteigt. Die Rechte des Versicherers aus der Verletzung von vereinbarten Obliegenheiten gemäß
 - individueller, einzelvertraglicher Abreden in Textform
 - § 22 Nr. 1
 - sofern StarkregenPlus vereinbart ist: Klausel 7991, Nr. 11
 - sofern HochwasserPlus vereinbart ist: Klausel 7992, Nr. 5
 - sofern KlimaschutzPlus vereinbart ist: Klausel 7995, Nr. 2 b) und Nr. 6

sowie die Pflichten des Versicherungsnehmers bei Gefahrerhöhung (§ 21 Nr. 2) bleiben unberührt.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung

unter der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

- den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
- ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
- Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	19

Bedingungen

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 39 Repräsentanten, Mehrere Versicherungsnehmer

1. Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

2. Mehrere Versicherungsnehmer

Besteht der Vertrag mit mehreren Versicherungsnehmern, muss sich jeder Versicherungsnehmer Kenntnis und Verhalten der übrigen Versicherungsnehmer zurechnen lassen.

§ 40 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist

und der Gläubiger von den, den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 41 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder

Versicherungsvermittler Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 42 Beteiligte Versicherungsunternehmen

1. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle beteiligten Versicherer entgegenzunehmen.

2. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten Versicherer die Gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

- Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den führenden Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich geltend machen.
- Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den führenden Versicherer rechtskräftig gewordene Entscheidung sowie die von diesem mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängigkeit geschlossenen Vergleiche als auch für sich verbindlich an.
- Falls der Anteil des führenden Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Verlangen des führenden oder eines mitbeteiligten Versicherers verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weitere Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, so gilt b) nicht.

§ 43 Makler

ANGEBOT

Versicherungsschein
zur Wohngebäudeversicherung

Versicherungsschein-Nr.	Abt.	Datum	Blatt
20011424072-4	4P1H01	24.10.2022	19

Bedingungen

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten.

§ 44 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 45 Versicherungsschutz bei Sanktionen und Schlussbestimmung

1. Versicherungsschutz bei Sanktionen

Versicherungsschutz bei Sanktionen Es besteht unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

2. Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.